

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/4714

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – חובת מסירת תוכניות הדירה לקונה), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 2 1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973¹, בסעיף 2 –

(1) בכותרת השוליים, במקום "מפרט והוראות תחזוקה ושימוש" יבוא "מפרט, הוראות תחזוקה ושימוש ותוכניות הדירה";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) (1) נוסף על מפרט כאמור בסעיף זה, המוכר יעביר לקונה תוכניות אלה:

(א) תוכנית הדירה;

(ב) תוכנית הקונסטרוקציה שלפיה נבנו הבניין והדירה;

(ג) תוכנית החשמל של הדירה;

(ד) תוכנית האינסטלציה והסניטריה של הדירה.

(2) תוכניות כאמור בפסקה (1) יועברו לקונה באמצעות דואר אלקטרוני או על גבי תקליטור שיאפשר עיון בתוכניות באמצעים ממוחשבים."

דבר הסבר

בהתאם לחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973 (להלן – חוק המכר (דירות)), רוכשי דירות זכאים לקבל מאת הקבלן מפרט, הכולל נתונים רבים על הדירה, שעיקרם מה קיים בדירה ומאילו חומרים. כיום, הנספח למפרט שנקבע לפי חוק המכר (דירות) מחייב את הקבלן לצרף בעת העברת המפרט

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.

לרוכשים את תוכנית הדירה, אך לא מוטלת על הקבלן חובה להעביר לידי הרוכשים את תוכנית הקונסטרוקציה של הדירה, את תוכנית החשמל של הדירה ואת תוכנית מערכות המים והביוב של הדירה. במצב זה, אם במשך הזמן בעלי הדירה מעוניינים לבצע שינויים בדירה, הן שינויים הכרוכים בהזזת קירות והן שיפוץ שדורש מידע על תוכניות הדירה, נדרש מהם לקבל חוות דעת של בעלי מקצוע כדי לדעת מה היא תוכנית הדירה, ועבור חוות דעת זו הם נדרשים לשלם.

לפיכך, מוצע לחייב את הקבלן, בעת מסירת הדירה לרוכש, להעביר לו, בנוסף למפרט, גם את התוכניות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני או על גבי תקליטור, כך שהרוכשים יוכלו לשמור את התוכניות למשך זמן רב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב (פ/20/2990), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/698), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/570) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2112). הצעת החוק זהה לפ/24/2112 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בתמוז התשפ"ד (08.07.2024)